

Enregistré à la RECETTE DIVISIONNAIRE DES IMPOTS DE
MONTAUBAN

Le 26/02/2003 Bordereau n°2003/190 Case n°3

Ext 574

27 MARS 2003

Enregistrement : 953 €

Timbre : 90 €

Total liquidé : mille quarante-trois euros

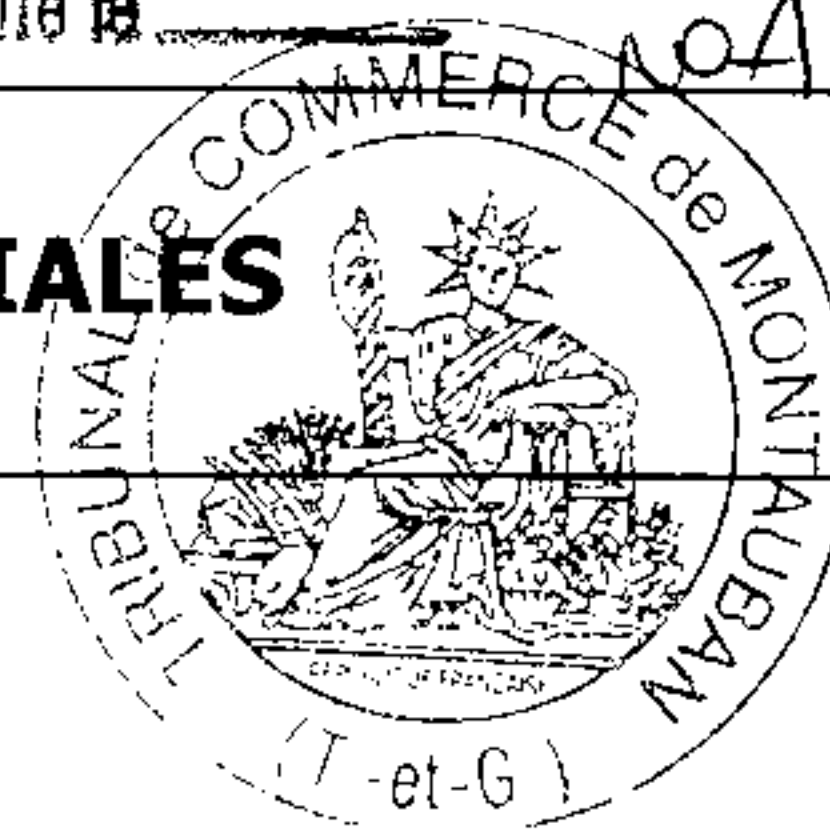
Montant reçu : mille quarante-trois euros

L'Agent

LES SOUSSIGNES

LES SOUSSIGNES

PARTS SOCIALES



352 890 354

- Madame BRIZZI Marie-Pierre, épouse de Monsieur DUMAS Serge, avec lequel elle est mariée sous le régime de la séparation de biens aux termes de leur contrat de mariage passé devant Maître LAVAYSSIERE Colette, Notaire à FIGEAC (LOT) le 17 Avril 1990, préalablement à leur union célébrée à la Mairie de BESSENS (TARN ET GARONNE) le 23 Juin 1990 Et avec lequel elle demeure à 46 Impasse des Jardins 82170 BESSENS Née le 28 Mai 1964 à GIEN (LOIRET)

Agissant seule sur ses biens personnels conformément à l'article 1536 du Code civil,

Ci-après dénommée, **LE CEDANT**

D'UNE PART

- Monsieur DUMAS Serge, époux de Madame BRIZZI Marie-Pierre ci dessus désignée
Né le 27 Février 1962 à MONTPELLIER (HERAULT)
Demeurant à 46 Impasse des Jardins 82170 BESSENS

Agissant seul sur ses biens personnels conformément à l'article 1536 du Code civil, et également en qualité de seul associé avec Mme Marie Pierre DUMAS ci dessus désignée, de la société « AIR SYSYEM SERVICE », société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 (SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS QUARANTE CINQ CENTIMES), dont le siège social est à R.N. 113 - 82170 DIEUPENTALE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 352 890 354

Ci-après dénommé, **LE CESSIONNAIRE**

D'AUTRE PART

Ont d'un commun accord établi la convention de cession de parts, objet des présentes.

MLD

88

FACE AVERSE
6 (Art. 905 du C.G.I. et 405 du A.I. 93-1)



I - CESSION DE PARTS

Madame DUMAS Marie Pierre, sus désignée, cède et transporte par ces présentes sous les garanties ordinaires de fait et de droit à Monsieur DUMAS Serge sus désigné qui accepte, 3 (TROIS) parts de 38,11 (TRENTE HUIT EUROS ONZE CENTIMES) nominal chacune, numérotées de 100 à 102 inclus, lui appartenant dans la société "AIR SYSTEM SERVICE" sus désignée.

PRIX

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 19 845 (DIX NEUF MILLE HUIT CENT QUARANTE CINQ) euros que Monsieur Serge DUMAS a payé à l'instant même à Madame DUMAS Marie Pierre qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance, par chèque CAISSE D'EPARGNE N° 9049147.

RLD 89

II - PROPRIETE - JOUISSANCE

Le cessionnaire sera propriétaire des parts sociales cédées à compter de ce jour. Il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales cédées à compter dudit jour.

Il en aura la jouissance à compter du premier jour de l'ouverture de l'exercice en cours, soit le 1^{er} JANVIER 2003. En conséquence, il aura seul droit à la fraction des résultats attachés aux parts sociales cédées.

III - SIGNIFICATION A LA SOCIETE

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes en vue de leur signification à la société. Toutefois, conformément à l'article 4 de la loi N°88-15 du 5 JANVIER 1988, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

IV- AGREMENT

Conformément à l'article 10-1-2° des statuts, les soussignés agissant en qualité de seuls associés de la société « AIR SYSTEM SERVICE », déclarent que la présente cession n'a pas à être soumise à l'agrément des associés.

V - ORIGINE DE PROPRIETE

Madame Marie Pierre DUMAS sus désignée, déclare que les parts présentement cédées, lui appartiennent pour les avoir reçues à titre d'apport

RLD

89

FACE ANNULÉE
(Art. 905 du C.G.I. et Ann. IX, Art. 93-1)



en numéraire lors de la constitution de la société suivant acte sous seing privé en date à BESSENS du 27 Décembre 1989.

VI - MODIFICATION DES STATUTS

Comme conséquence de la cession ci-dessus constatée les soussignés, agissant comme seuls membres de la société décident que l'article 7 des statuts relatif au capital social sera de plein droit remplacé par les dispositions ci-après à compter du jour de la signification du présent acte à la société par acte extra judiciaire ou du jour du dépôt de l'acte de cession au siège social.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 7 622,45 (SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS QUARANTE CINQ CENTIMES) soit 50 000 francs.

Il est divisé en 200 (DEUX CENTS) parts sociales de 38,11 (TRENTE HUIT EUROS ONZE CENTIMES) soit 250 francs nominal chacune, numérotées de 1 à 200, entièrement souscrites et libérées en numéraire, attribuées aux associés d'une part en proportion de leurs apports respectifs, et d'autre part suite à diverses cessions de parts sociales, savoir :

- A Madame Marie-Pierre DUMAS, à concurrence de QUATRE VINGT DIX NEUF PARTS, numérotées de 1 à 99, représentant un capital de TROIS MILLE SEPT CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ONZE CENTIMES, ci.....	99	3 773,11
- A Monsieur Serge DUMAS, à concurrence de CENT UNE parts, numérotées de 100 à 200, représentant un capital de TROIS MILLE HUIT CENT QUARANTE NEUF EUROS TRENTE QUATRE CENTIMES, ci.....	101	3 849,34
	—	
TOTAL : DEUX CENTS PARTS, COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL, ci.....	200	—
	===	
REPRESENTANT LE MONTANT DU CAPITAL SOIT : SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS QUARANTE CINQ CENTIMES, ci.....		7 622,45
		=====

VII - CAUTION

Le cédant déclare qu'il ne s'est pas porté caution à titre personnel de la société "AIR SYSTEM SERVICE", et qu'en outre restant associé de la société,

MLD

sy

FACE ANNEXE
(Art. 905 du C.G.I. et Ann. IV Art. 93-1)



il n'y a donc pas lieu à quelque démarche ou formalité à ce titre. En conséquence il dispense le rédacteur de l'acte de toute formalité à ce sujet.

VIII - COMPTE COURANT D'ASSOCIE

Le cédant déclare qu'il est titulaire d'un compte courant d'associé dans les livres de la société, lequel continuera d'être régulièrement inscrit sans novation.

IX - GAGES ET NANTISSEMENTS

Le cédant déclare que les parts présentement cédées sont libres de tous droits et notamment qu'elles n'ont fait l'objet tant dans les formes civiles que commerciales d'aucune promesse, d'aucun gage ou nantissement au profit de qui que ce soit.

X - REMPLACEMENT DU GERANT DEMISSIONNAIRE

Les soussignés agissant comme seuls associés de la société « AIR SYSTEM SERVICE » décident de nommer à compter de ce jour en qualité de gérant, pour une durée illimitée, en remplacement de Madame DUMAS Marie-Pierre, gérante démissionnaire :

- Monsieur Serge DUMAS, ci-dessus désigné,
Demeurant à 46 Impasse des Jardins 82170 BESSENS

Le nouveau gérant exercera son mandat dans le cadre des dispositions légales, réglementaires et statutaires.

La collectivité des associés consent d'autre part quitus entier et sans réserves du mandat de la gérante démissionnaire.

En application de l'article 288 du décret du 23 Mars 1967, la collectivité des associés décide en outre que le nom de l'ancienne gérante ne sera plus porté dans les statuts sans qu'il y ait lieu de le remplacer par celui du nouveau gérant.

En conséquence, l'article 36 des statuts relatif à la nomination de la gérance est supprimé.

XI - FORMALITES DE PUBLICITE

Tous pouvoirs sont conférés :

MRD

SD

FACE ANNEXE
(Art. 905 du C.G.I. et Ann. IV, Art. 95-1)



- Au gérant de la société pour constater par un procès verbal, le caractère définitif de la modification des statuts lorsque la cession ci-dessus consentie et acceptée, aura été signifiée à la société ou par le dépôt de l'original de l'acte au siège social ;
- Au porteur d'extraits ou de copies du présent acte pour effectuer toute formalité de dépôt au greffe du tribunal de commerce et au Centre de Formalités des Entreprises.

XII- FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la suite ou la conséquence, seront supportés, par :

- L'acquéreur en ce qui concerne l'acquisition des parts sociales ;
- La société « AIR SYSTEM SERVICE » en ce qui concerne le changement de gérant et les modifications statutaires.

XIII - ENREGISTREMENT

Conformément à l'article 726 du C.G.I. les présentes sont soumises à la formalité de l'enregistrement.

XIV - DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites les parties font élection de domicile en leur demeure respective.

XV - CLAUSE D'INDIVISIBILITE

Toutes les clauses du présent contrat sont de rigueur, aucune d'entre elles ne peut être réputée de style ; chacune est condition déterminante de la convention sans laquelle les parties n'auraient pas contracté.

mot rayé nul : 0
mot ajouté : 0
renvoi : 0

FAIT A BESSENS
LE 10/02/03
EN SIX ORIGINAUX

« lu et approuvé » + signature
de Mme Marie Pierre DUMAS

Lu et approuvé

« lu et approuvé, bon pour
acceptation des fonctions de
gérant » + signature de
M. Serge DUMAS

lu et approuvé, bon pour les fonctions de gérant
acceptation

Art. 905 du C.G.P. et Art. 905 du C.G.P.

